

ДОГОВОР ГПХ
с физическим лицом на оказание услуг
№ 290355

Московская область

26 мая 2026 года

Центр правовой помощи трудовым мигрантам и Общество с ограниченной ответственностью «АКИТАС» (ООО «АКИТАС»), ИНН 7743447264, КПП 774301001, ОГРН 1247700301133, выступает в качестве Агент (далее - Агент), в лице генерального директора Нуара Андрея Владимировича, действующего на основании устава, с одной стороны, и

Фамилия (рус.) **Абдимумин** Имя (рус.) **Хусниддин** Отчество (рус.) **Рашид Угли**

Дата рождения **31.12.1993**

Пол **Мужской**

Гражданство **Узбекистан**

Иностранный паспорт Серия **FA** Номер **4956294** Дата выдачи **08.02.2022** Кем выдан **МВД 10237**

Профессия, специальность, должность: **Подсобный рабочий**

с другой стороны, именуемый(-ая) в дальнейшем **Исполнитель**, заключили настоящий Договор (далее Договор) о следующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Агент при оформлении данного Договора руководствуется Конституцией РФ, ГК РФ, НК РФ, Федеральными приказами, распоряжениями и актами, опубликованными на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и действующими на момент заключения данного Договора.

1.2. Агент оформляет данный Договор ГПХ с физическим лицом на оказание услуг Исполнителем - третьей стороне – **Заказчику** (далее - Заказчик) для приведения деятельности Исполнителя в соответствие совокупности нормативно-правовых актов, действующих в РФ и соответственно во исполнение Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

1.3. Данный Договор не имеет признаков трудового договора, заключается на возмездное оказание услуг и является договором гражданско-правового характера (ГПХ).

1.4. Исполнитель для Агента является Принципалом. Агент действует за счет и в интересах Принципала.

1.5. Принципал Агента для Заказчика является Исполнителем.

1.6. Исполнитель оказывает услуги третьей стороне – Заказчику.

1.7. Исполнитель обязан по заданию Заказчика выполнить определенную работу, а Заказчик обязуется выплатить за это вознаграждение.

1.8. Заказчиком может быть юридическое лицо, индивидуальный предприниматель и физическое лицо.

1.9. Настоящий Договор между Агентом и Принципалом заключается при выполнении Принципалом условий, указанных в п. 1.15. настоящего Договора.

1.10. Настоящий Договор вступает в силу со дня подачи Агентом Уведомления о заключении данного Договора на возмездное оказание услуг (ГПХ) в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в соответствии с п. 4.7. ст.13 гл.1 Федерального закона № 115-ФЗ от 25.07.2002 года.

1.11. Если территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел при обработке поданного Уведомления о заключении данного Договора на возмездное оказание услуг (ГПХ) отказывает в предоставлении услуги на основании нарушения Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ, данный Договор становится недействительным.

1.12. Испытательный срок Исполнителю: **не устанавливается**.

1.13. Действие настоящего Договора составляет: **один год**.

1.14. Для оформления данного Договора Принципал соглашается с условиями оферты. Образец Договора находится у представителя Агента. Оферта считается полученной лицом, которому она

адресована, и настоящий Договор считается заключенным со стороны Принципала в момент акцепта оферты (безоговорочного принятия условий оферты). Не допускается акцепт оферты под условиями или с оговорками.

1.15. Акцептом является совершение Принципалом, получившим Оферту, действий, свидетельствующих об ознакомлении и согласии с условиями оферты, а именно:

- предоставление Принципалом необходимых документов Агенту для оформления данного Договора, а именно копии в форматах jpg или pdf, или хорошо читаемые фото: иностранного паспорта, миграционной карты, разрешения на работу или патента (если требуется),
- в качестве кого или какую услугу оказывает Заказчикам;
- адрес места оказания Услуг;
- оплата Принципалом лично или через представителя тарифного сбора Агента.

1.16. Принципал обязан предоставить достоверную информацию, указанную в п. 1.15. для заключения настоящего Договора.

1.17. Ответственность за предоставление достоверной информации, указанной в п. 1.15. возлагается на Принципала. Принципал осознаёт, что предоставляя недостоверную информацию для оформления данного Договора он несет ответственность согласно Законодательству РФ.

1.18. При выявлении факта предоставления Принципалом недостоверных сведений данный Договор считается недействительным.

1.19. Настоящий Договор может быть передан Принципалу в электронной форме посредством электронных средств связи.

1.20. Форма заключения настоящего Договора признается письменной в соответствии с п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

2.1. Агент обязуется за вознаграждение совершать от имени и за счет Принципала юридические и иные действия, предусмотренные настоящим Договором.

2.2. Агент обязуется совершать следующие действия:

2.2.1. Оказывать консультативную поддержку о ситуации на рынке услуг, выбранных Принципалом, с целью обеспечить максимальную выгоду Принципалу.

2.2.2. Представлять интересы Принципала во всех государственных, административных, коммерческих организациях и учреждениях РФ, в том числе: ГУ по вопросам миграции МВД России, Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области её территориальных отделах, Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москве и её территориальных отделах, ФНС России, ФГУП «Почта России», ГКУ ЦЗН, Государственной инспекции труда, ГКУ «Московский центр трудового обмена» и осуществлять действия, связанные с подачей сведений, заявлений, ходатайств, уведомлений, документов, связанных с вопросами трудовой миграции Принципала.

2.2.3. Оказывать Принципалу помощь для поиска Заказчиков и Работодателей на государственном портале «Работа России», размещенном по следующему адресу в сети Интернет: <https://trudvsem.ru>.

2.2.4. Обеспечить Принципала, при необходимости, бланками: «Договор на возмездное оказание услуг» и «Акт выполненных работ».

2.2.5. Разъяснение о заключении договоров с Заказчиком:

Согласно ст. 161 ГК РФ бланки «Договор на возмездное оказание услуг» и «Акт выполненных работ» Исполнитель обязан заполнять и подписывать с Заказчиком:

- при вознаграждении за оказываемые услуги более 10000 (Десять тысяч) рублей, если заказчик – физическое лицо;
- при оказании услуг Заказчику - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, указанные документы Исполнитель обязан оформлять и подписывать всегда.

2.2.6. Разъяснение о налогообложении физического лица:

- 1) В соответствии с п. 1 ст. 226 НК РФ следует, что организация-заказчик по договору возмездного оказания услуг, заключенному с физическим лицом, являясь налоговым

агентом, обязана исчислить, удержать и уплатить в бюджет сумму НДФЛ в отношении вознаграждения (дохода), уплаченного привлеченному представителю по данному договору;

2) в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ физическое лицо может применить специальный налоговый режим для самозанятых граждан - "Налог на профессиональный доход". Переход на специальный налоговый режим осуществляется добровольно.

Применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее также - специальный налоговый режим) вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, местом ведения деятельности которых является территория любого из субъектов Российской Федерации, включенных в эксперимент и указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального закона.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке — 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность.

У налогоплательщиков, которые не перейдут на специальный налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учетом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке.

3) При самостоятельном расчете и уплате налога физическое лицо руководствуется ст. 227, ст. 228 Налогового кодекса РФ.

2.3. При выборе Принципом сферы услуг такси и доставки, организовать подключение Принципала к Агрегаторам такси, совершив для этого все необходимые технические и иные действия. В результате подключения к Агрегаторам такси, Принципал получает заказы на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа, оказание услуг курьерской доставки.

2.4. Принимать на свой счет денежные средства за оказание услуг, уплачиваемые Заказчиками Принципала, и перечислять их Принципалу за вычетом агентского вознаграждения и понесенных расходов, связанных с исполнением своих обязательств по Договору.

Разъяснение:

Перечисление Агентом денежных средств Принципалу не является источником дохода Принципала от Агента и осуществляется последним в рамках настоящего Договора за вознаграждение, указанное в п. 4.1. Договора.

Агент не принимает на себя обязательств по исчислению, удержанию сумм налогов и сборов из доходов Принципала, поступающих от третьих лиц на счет Агента в соответствии с п. 2.2.6. Договора, для дальнейшего перечисления в налоговые органы.

Принципал осознает, что к отношениям Сторон не подлежат применению положения законодательства о защите прав потребителей. Настоящим Принципал заверяет Агента о том, что исполнение настоящего Договора не направлено на удовлетворение личных, семейных, домашних и иных нужд Принципала, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Стороны осознают, что отношения между Агентом и Принципалом не являются трудовыми отношениями, нормы трудового законодательства к данным правоотношениям не применяются. Агент и Принципал являются полностью независимыми хозяйствующими субъектами. Принципал самостоятельно определяет Заказчиков, график работы, количество выполняемых Заказов и вправе в любой момент отказаться от выполнения Заказов.

Согласно п. 1 ст. 226 Налогового кодекса РФ в соответствии с разъяснениями, содержащимися в Письме Министерства финансов от 24 февраля 2016 г. № 03-04-06/10104; Письме Министерства финансов от 9 ноября 2015 г. N 03-04-05/64323 Агент не выступает в качестве налогового агента Принципала при перечислении ему денежных средств, Принципал обязан самостоятельно отчитаться о полученном доходе и уплатить налог с заработной им суммы вознаграждения в соответствии с требованиями действующего законодательства. Поскольку Агент не осуществляет непосредственный

прием от Заказчика (плательщика) денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств Заказчика перед Принципом, то положения Федерального закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» 103-ФЗ от 03.06.2009 г. и Федерального закона «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 N 161-ФЗ к отношениям Сторон не применяются. Принцип понимает, что Агент не является источником дохода Принципа.

2.6. Совершать иные действия, связанные с осуществлением Принципом деятельности по оказанию Услуг Заказчикам.

2.7. Договор не обязывает Принципа выполнять только услуги Заказчикам, полученным от Агента. Принцип имеет право самостоятельно находить Заказчиков.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. Агент обязан:

3.1.1. При обращении Исполнителя, оказывать консультативную поддержку о ситуации на рынке услуг, выбранных Исполнителем.

3.1.2. Своевременно перечислять Исполнителю денежные средства, поступающие от Заказчиков Исполнителя.

3.2. Исполнитель обязан:

3.2.1. Своевременно оплачивать вознаграждение Агенту.

3.2.2. Оказывать услуги Заказчикам только по установленной стоимости, объявленной Заказчику при оформлении Заказа.

3.2.3. Самостоятельно нести ответственность перед Заказчиками.

3.2.4. Нести за свой счет расходы, связанные с исполнением Агентом поручений Принципа.

3.2.5. Соблюдать требования действующего законодательства РФ при оказании услуг Заказчикам.

3.2.6. Своевременно предоставлять необходимые отчетные документы о полученных доходах в налоговые и иные государственные органы.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. При получении Исполнителем заказов через Агента, вознаграждение Агента определяется в российских рублях в виде процентной ставки от стоимости Заказа или фиксированной суммой.

4.2. Стороны вправе согласовать иной размер вознаграждения Агента путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.3. Вознаграждение Исполнителя за Заказы, полученные с использованием информационной базы Агента, так же Исполнителем самостоятельно, определяется Исполнителем и Заказчиком.

4.4. При подключении Исполнителя, выбравшего сферу услуг такси и доставки, к Агрегатору, Исполнитель выполняет условия договора с Агрегатором.

4.5. Вознаграждение Агента оплачивается путем удержания суммы вознаграждения из полученных Агентом на свой счет денежных средств от Заказчика(-ов) Исполнителя.

4.6. Агент перечисляет Исполнителю денежные средства, полученные за оказанные Исполнителем Услуги Заказчикам, посредством безналичного перевода по реквизитам, предоставленным Исполнителем. По соглашению Сторон может использоваться иной порядок перечисления денежных средств.

4.7. Перечисление Агентом денежных средств возможно на любую банковскую карту или банковский счет, указанные Исполнителем.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. За ненадлежащее исполнение, либо неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Стороны не несут ответственности за нарушение принятых на себя по настоящему Договору обязательств по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы.

5.3. Отношения по поводу оказания услуг Заказчикам возникают непосредственно между Заказчиком и Исполнителем. Исполнитель несет полную ответственность за качество и своевременность оказания услуг Заказчикам.

5.4. Исполнитель при оказании услуг обязуется в полной мере соблюдать требования действующего законодательства РФ.

5.5. В случае причинения ущерба третьим лицам, либо имуществу при оказании Исполнителем услуг своим Заказчикам, всю ответственность за возможные последствия несет непосредственно Исполнитель, либо иное виновное лицо.

5.6. Агент не несет ответственность за возможный ущерб, причиненный в результате оказания услуг Исполнителем, поскольку не является исполнителем услуг и не принимает участия в их оказании.

5.7. Исполнитель не является представителем Агента, Исполнитель не представляет интересы Агента при выполнении услуг Заказчикам. Исполнитель не является сотрудником Агента, поэтому при несоблюдении законодательства РФ и при возникновении конфликтных ситуаций Исполнитель самостоятельно несет полную ответственность за свои действия / бездействия перед законом, и при необходимости, обязуется осуществлять любые, в том числе судебные и иные прямые и косвенные расходы, за свой счет.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

6.1. Все возникшие между Сторонами споры разрешаются путем переговоров.

6.2. Стороны пришли к соглашению, что претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров, возникших в результате исполнения настоящего Договора, является для них обязательным.

6.3. Претензии по настоящему Договору могут направляться Сторонами посредством электронной почты, указанной Сторонами при заключении настоящего договора, в разделе 9 настоящего Договора.

6.4. Стороны договорились, что срок ответа на претензию составляет не более 15 календарных дней.

6.5. В случае возникновения судебного спора, спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения Агента.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.

7.2. При расторжении Договора Стороны обязуются не позднее последнего дня действия Договора завершить все финансовые взаимоотношения и провести окончательные расчеты по причитающимся Сторонам выплатам.

7.3. Агент вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае нарушения Принципалом условий настоящего Договора.

7.4. В случае внесения изменений в оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста публичной оферты.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Стороны согласовали, что во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, будут применяться нормы действующего законодательства.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.3. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении предмета настоящего договора, которые отменяют и делают недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами в устной или письменной форме до заключения настоящего договора.

8.4. Каждая из Сторон обязана своевременно уведомлять другую Сторону об изменении своих реквизитов, при изменении реквизитов Стороны обязуются подписать Дополнительное соглашение к настоящему Договору.

8.5. Акцептуя оферту Исполнитель предоставляет Агенту согласие на обработку его (Исполнителя) персональных данных на условиях настоящей оферты, в т.ч. право на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение указанной информации (данных), а также право на передачу (распространение, предоставление, доступ) указанной информации в целях обеспечения возможности Агенту оказывать Исполнителю услуги по настоящему Договору. Данное согласие действует в течение 5 (пяти) лет после расторжения Договора и может быть отозвано путем направления Исполнителем на адрес Агента письменного уведомления в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 - ФЗ «О персональных данных».

8.6. Акцептуя оферту, Исполнитель дает свое согласие на получение и обработку своих персональных данных, а также на передачу этих данных третьим лицам, поскольку это может потребоваться для оператора связи, а также для связи Исполнителя с Заказчиком или по запросу из контролирующих органов, органов охраны правопорядка или запросу Заказчика.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Агент:

ООО «АКИТАС»

ИНН 7743447264, КПП 774301001, ОГРН 1247700301133

Юридический адрес: 141008, обл. Московская, г. Мытищи, ул. Мира, д. 37

Генеральный директор _____ А.В.Нуар.



Исполнитель:

Ф.И.О Фамилия(рус.) **Абдимуминов** Имя (рус.) **Хусниддин** Отчество (рус.) **Рашид Угли**

Персональные данные указаны на стр. 1 Договора.

Адрес : Московская область, г.о. Видное, рп Боброво л. Крымская, д. 19, к. 1, кв. 56

Форма заключения настоящего Договора признается письменной в соответствии с п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ.

**Здравствуй, иностранный гражданин,
пребывающий в РОССИИ!**

Вы получили Договор ГПХ

В Договоре ГПХ оформлена Ваша трудовая деятельность в РФ по предоставленным Вами документам и информации: данные паспорта, патента (если требуется), чем занимаетесь (профессия), адрес осуществления трудовой деятельности, данные заказчика (если постоянный).

Договор ГПХ действует 1 год.

Напоминаем патентщикам:

- вы можете работать только в регионе действия патента;
- вы можете трудиться по указанной при выдаче патента профессии.

При несоответствии вы обязаны получить другой патент.

Вам нужно

На основании Договора ГПХ вы продлеваете ваши регистрации, патенты, получаете квоту на РВП и ВНЖ, пользуетесь различными социальными благами законопослушного гражданина.

Государству РФ нужно

Получить достоверные данные: где Вы проживаете, чем Вы занимаетесь, адрес осуществления трудовой деятельности, данные работодателя или заказчика (если постоянный).

Оплачивайте налоги, они в РФ очень маленькие!

Вы находитесь в РОССИИ

Будьте добропорядочными и благонадёжными

УВАЖАЙТЕ ТРАДИЦИИ И ЗАКОНЫ

РФ